PENSE-BÊTE · DROIT ET STATUT

Indemnisation du chômage dans la fonction publique

10-130 DGAFP - Indemnisation du chômage dans la fonction publique (1 sur 3) — source : fiche de révision du module (gemma4, 02/11/2026)

À RETENIR

1. L'auto-assurance permet à l'employeur de gérer et financer l'indemnisation sans contribution due.
2. L'adhésion au régime est possible pour les employeurs publics hors Etat et EPA avec un stage de 6 mois.
3. Le décret du 16 juin 2020 s'applique prioritairement sur la réglementation d'assurance chômage pour les agents de droit public.

I. FONDEMENTS JURIDIQUES ET RÉGIMES D'ASSURANCE.

Notion	À retenir
A. Les modes de gestion	L'**auto-assurance** signifie qu'aucune contribution n'est due et que l'employeur gère/finance l'indemnisation. La **délégation** à `Pôle emploi` via convention implique que l'employeur assume la charge financière et verse des **frais de gestion**.
B. L'adhésion au régime	Possible pour les employeurs publics (hors Etat/EPA). **Adhésion révocable** (durée **6 ans** renouvelable) avec **stage de 6 mois** (droits ouverts après l'écoulement). **Adhésion irrévocable** ou **obligatoire** selon le statut.
C. Règles d'indemnisation	Règles **générales** (code du travail) et **partagées** (attribution, liquidation, paiement). Les **règles spécifiques** (décret **16 juin 2020**) s'appliquent par **priorité** sur la réglementation d'assurance chômage.

Champ d'application du décret de juin 2020

Notion	À retenir
Agents concernés	Fonctionnaires **titulaires et stagiaires** (3 versants), **contractuels de droit public**, personnels **Orange**, **La Poste**, **GIP**, **magistrats**, **ouvriers de l'Etat**, **praticiens hospitaliers**, **internes**, **associés**, **vacataires**, personnels statutaires de certaines **chambres**.
Application territoriale	Agents publics civils des employeurs de la fonction publique en **France métropolitaine**, en **outre-mer** et les agents français travaillant à **l'étranger**.
Articulation des régimes	Priorité aux règles du décret pour les agents de **droit public** en **auto-assurance**. Le régime d'assurance chômage s'applique par **renvoi** (si non contraire).

Conditions d'ouverture du droit à l'indemnisation

Notion	À retenir
Privations involontaires	**Art. 2 décret 16/06/2020** : radiations d'office (invalidité, perte droits civiques, refus **3** postes en disponibilité), licenciements (insuffisance, disciplinaire, inaptitude), terme de contrat non renouvelé par l'employeur, impossibilité de réintégration.
Cas assimilés	**Art. 3 décret** : démission légitime (motifs du règlement d'assurance chômage) ; non-renouvellement par l'agent non volontaire (rapprochement familial, santé, sécurité) ; modification substantielle injustifiée du contrat. **Exclus** : incertitude professionnelle, formation, perte de confiance.
Rupture et démission	**Art. 72 LTFP** : rupture conventionnelle (fonctionnaires, contractuels de droit public) ; Caisse des dépôts : rupture d'un commun accord collective. Démission avec IDV (restructuration). Démission neutralisée après 65/91 jours ou 455 h. Réexamen après **121** jours.

Mécanismes de calcul et durées de référence

Notion	À retenir
Durée d'affiliation	Justifier une durée d'activité suffisante durant la **période de référence affiliation** (**art. 3** règlement général ou Mayotte). Périodes **non rémunérées ni indemnisées** exclues.
Durée d'indemnisation	Période de versement de l'allocation. **Minimum 182 jours calendaires**. Calcul selon **art. 9** règlement général ou **art. 11** Mayotte.
Durée d'emploi	Somme des périodes de travail (**art. R. 5424-5 code du travail**). Inclut suspensions **rémunérées ou indemnisées** (ex: maladie). Calcul en **jours**.

Coordination et gestion des droits

Notion	À retenir
Coordination employeurs / Pôle emploi	Échange d'informations sur les **examens de droit** et l'information du demandeur. En **convention de gestion**, Pôle emploi applique les **modalités de paiement** du régime d'assurance chômage.
Coordination communautaire	Maintien de l'allocation **3 mois** si recherche d'emploi UE/EEE/Royaume-Uni/Suisse. Périodes EEE retenues pour l'affiliation. Salaire de référence : rémunérations perçues **en France** uniquement.
Reliquat, rechargement, option	Droit versé jusqu'à épuisement. Rechargement si affiliation ≥ **910 h ou 130 jours**. Option si allocation du reliquat ≤ **20 €** ou droit nouveau supérieur d'au moins **30 %**. Mayotte : ni rechargement ni option.

Protection sociale et recours

Notion	À retenir
Protection sociale et retraite	Protection sociale assurée selon les **modalités en vigueur** ; prise en compte de l'indemnisation dans le **calcul de la retraite**.
Cumul de revenus	Cumul possible avec les **revenus d'une activité** ou avec les **prestations de sécurité sociale**.
Compétences juridictionnelles	Juge **administratif** : auto-assurance (ouverture, versement, récupération indu) et gestion déléguée (État/Pôle emploi). Juge **judiciaire** : Unédic ou salarié **contrat emploi-solidarité**.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre l'auto-assurance sans délégation de gestion avec l'auto-assurance avec délégation de gestion où l'employeur délègue la gestion à Pôle emploi.
- ⚠ Oublier que durant le stage de 6 mois pour l'adhésion révocable, les agents perdant leur emploi relèvent toujours de l'auto-assurance.
- ⚠ Considérer le licenciement pour abandon de poste comme une privation involontaire d'emploi ouvrant droit à l'allocation.
- ⚠ Croire que le refus de renouvellement d'un contrat par l'agent est une privation involontaire sans motif légitime.
- ⚠ Penser que le salaire de référence pour la coordination communautaire inclut d'autres revenus que ceux perçus en France.

Sigles et définitions

ARE	allocation d'aide au retour à l'emploi versée aux demandeurs d'emploi
auto-assurance	principe par lequel les employeurs du secteur public assurent eux-mêmes leurs agents contre le risque lié à la privation d'emploi
Unédic	organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage
LTFP	loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
période de référence affiliation	période utilisée pour déterminer la durée d'activité suffisante nécessaire à l'octroi de l'ARE
suspension de la relation de travail	toute période durant laquelle l'agent ne travaille plus et n'est plus rémunéré sans que le lien de travail ne soit rompu

Auto-test

1. Quel organisme gère le régime d'assurance chômage ?
2. Le licenciement pour abandon de poste ouvre-t-il droit à l'allocation ?
3. Quelle est la durée minimale de versement de l'allocation ?
4. Quel juge est compétent pour l'auto-assurance ?
5. Qui bénéficie de la rupture conventionnelle selon l'art. 72 LTFP ?

Réponses : **1.** L'Unédic · **2.** Non · **3.** 182 jours calendaires · **4.** Le juge administratif · **5.** Les fonctionnaires et les contractuels de droit public

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.